



Data da Sessão: 04/09/2024
Pauta: 69

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5001345-16.2019.4.04.7108/RS

RELATOR: JUIZ FEDERAL GIOVANI BIGOLIN

REQUERENTE: ISABEL LIMA DA SILVA DE ALMEIDA

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

REQUERIDO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal interposto por ISABEL LIMA DA SILVA DE ALMEIDA em face do acórdão exarado pela 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul na ação que pretende a prorrogação de seu contrato de financiamento junto ao Programa de Financiamento Estudantil - FIES para além do período normal de conclusão e de dilatação do curso, conforme contrato entabulado, em face de situação excepcional relatada - 12.36.

Segundo o relato, a recorrente é estudante do Curso de Ciências Jurídicas e Sociais (Direito) da Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos) sendo beneficiária do FIES. Afirmar que o prazo para conclusão do curso com recursos do FIES se esgotou no 1º semestre de 2017, faltando cursar apenas 8 (oito) disciplinas para a sua formação acadêmica (já que obteve, inclusive, a aprovação no TCC) não sendo possível a realização de novo aditamento. Esclarece ter ciência do prazo contratual para conclusão do curso, contudo, afirma haver impedimento, pois se encontra desempregada, sem condições de arcar com os custos da conclusão do curso com recursos próprios, estando na iminência de perder seu vínculo com a universidade. Alega, desta forma, a necessidade de dilatação do financiamento estudantil, para além da já concedida.

No que pertine ao objeto deste Pedido, o FNDE, em contestação, alegou a inexistência de previsão legal para dilação do financiamento. Assinalou que a fase de utilização do contrato em questão foi concluída e evoluiu para a fase contratual seguinte (de carência). Logo, a estudante não faria *jus* ao pleito de financiamento do semestre 2/2017 e seguintes pelo FIES.

Consta que foi concedida a antecipação de tutela no curso da demanda.

Instruído o feito, sobreveio sentença que decidiu pela procedência da ação, ratificando a antecipação de tutela e condenando o réu a conceder a prorrogação do contrato de financiamento da parte autora junto ao Programa de Financiamento Estudantil - FIES, procedendo-se à matrícula da aluna nos semestres letivos de 2019/1 e 2019/2 do curso de Ciências Jurídicas e Sociais - Direito -, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos - 12.11.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Como fundamento do decidido, afirmou:

(...)

Pelo princípio da razoabilidade, as exigências administrativas devem cumprir os fins a que se destinam. É possível, ao que se depreende da Lei 10.260/01, em situações excepcionais, estender o contrato de financiamento estudantil. Em situações tais como a presente, em que a parte autora se encontra em vias de concluir o curso - mormente à luz do evento desemprego que lhe sobreveio -, permitir que assim o faça atende à própria finalidade social do programa. Isto em razão de que ao obter a graduação, por evidente, potencializam-se as possibilidades de desempenho de atividade laboral remunerada, condição necessária para que a parte autora possa não só devolver os recursos públicos obtidos pelo FIES, mas, ainda, permitir que outras(os) estudantes venham a ser contemplados com a ajuda estatal. Casos excepcionais como o presente exigem uma releitura das cláusulas contratuais, com vistas, inclusive, consoante acima referido, a dar efetividade ao objeto do contrato e eficiência no trato dos recursos públicos.

(...)

O acórdão da Turma Recursal, ao seu turno, deu provimento ao recurso inominado do FNDE ao argumento de que não há justificativa legal ou normativa para a elasticidade do prazo contratual para além do previsto (já inclusa a dilatação excepcional do contrato e considerando não se tratar, a hipótese, de motivação apta a justificar a dilatação excepcional do contrato) - 12.32.

Aventou a Turma, como razão de decidir (grifos no original):

(...)

*É de se destacar que a prorrogação em período superior ao previsto na legislação e no contrato é admitida apenas em situações excepcionais, **a exemplo das hipóteses de alteração da grade curricular no decorrer da graduação, com expressivo incremento de disciplinas** (RC nº 5015013-93.2015.404.7108, da Relatoria do Juiz Federal Andrei Pitten Velloso).*

No caso dos autos, no entanto, a parte autora não apresenta qualquer razão apta a justificar a prorrogação do prazo, apenas sustenta a impossibilidade de arcar com os custos da graduação por estar desempregada.

***Friso que o contrato de financiamento estudantil, por si só, já prevê a possibilidade de dilatação do prazo regular do curso por mais dois semestres consecutivos, acrescendo, portanto, um ano a mais ao período regular de duração.** Não obstante, a parte autora não realizou o curso no prazo normal (dez semestres) e tampouco após a dilatação contratual por mais dois semestres consecutivos, sem apresentar qualquer justificativa para a delonga.*

Assevero que os recursos do FIES não são inesgotáveis e que a parte autora já se beneficiou durante um longo período do programa federal de financiamento de curso superior, devendo ser permitida a utilização dos recursos por outros estudantes que igualmente não detêm condições financeiras para custeá-los. Outrossim, não se pode desconsiderar por completo as previsões contratuais e legais de duração do financiamento, do que exsurge a impossibilidade de acolhimento do pedido.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Assim, não há qualquer irregularidade nos aditamentos e dilações relativos ao financiamento estudantil, que foram realizados estritamente dentro dos limites contratuais e legais, inexistindo qualquer ilegalidade que possa ser atribuída à conduta das rés capaz de excepcionar o entendimento perfilhado por este Colegiado, conforme fundamentação acima exposta.

(...)

A recorrente indicou como paradigma acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro nos autos do processo n.º 0003843-82.2009.4.02.5167/01, Relatora Juíza Federal Adriana Menezes de Rezende, de 06/06/2014, a seguir colacionado:

4ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS Processo n.º 0003843-82.2009.4.02.5167/01 Recorrente: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Recorrido: LUCIENE DE SOUZA E SILVA Relatora: Juíza Federal Dra. ADRIANA MENEZES DE REZENDE Juízo de Origem: 01º Juizado Especial Federal de São Gonçalo VOTO - EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONTRATO DE FIES. LEI Nº 10.260/2001. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL. LIMITAÇÃO AO VALOR GLOBAL FINANCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CEF REITERANDO IMPOSSIBILIDADE POR INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEI. PARTE AUTORA ESTÁ ADIMPLENTE COM AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO, QUESTÃO INCONTROVERSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CARÁTER SOCIAL, OBJETIVANDO FORMAR PROFISSIONAIS E COMBATER AS DESIGUALDADES SOCIAIS, NÃO HÁ SENTIDO NO ENTENDIMENTO JUDICIAL QUE SE COADUNA COM A INADEQUADA REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO LEGAL E COM O ABANDONO DOS ESTUDOS POR PARTE DO FINANCIADO, AO ARGUMENTO DE QUE ALCANÇOU O PRAZO MÁXIMO DE SUA UTILIZAÇÃO, QUANDO A CONSEQUÊNCIA ÓBVIA DISSO É QUE NEM O ALUNO SAIRÁ FORMADO E NEM O CRÉDITO FINANCIADO COM RECURSOS PÚBLICOS SERÁ QUITADO DA FORMA CONCEBIDA PELA LEI. EXCEPCIONALMENTE É DE SE DEFERIR A PRORROGAÇÃO DO FINANCIAMENTO, A FIM DE QUE NÃO SE ELIMINE A OPORTUNIDADE DE OUTROS ESTUDANTES SE BENEFICIAREM DO FIES. A EDUCAÇÃO É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 205, DA CRFB), RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE CONSIDERAR QUE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL CUMPRE RELEVANTE PAPEL, NÃO SE AJUSTANDO AO MESMO, O APEGO À ABSOLUTA LITERALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS, EM DETRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ DO ESTUDANTE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de recurso inominado interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido para aditar contrato de FIES para os meses subsequentes até a regularização do curso de Direito na instituição de ensino pela parte autora, mantendo-se o valor e a forma de reajuste, nos moldes pactuados até a conclusão do mesmo. Entendeu a magistrada sentenciante, em epítome, às fls. 266-269: (...) (...) Irresignada, a CEF apresentou recurso, às fls. 258-289, reiterando que “as condições apresentadas pela autora não permitem a prorrogação do prazo do contrato”, pugnando pela reforma do decisum. Contrarrazões às fls. 299-301, pugnando, a autora, pela manutenção da sentença. É o breve relatório. Presentes os pressupostos processuais, passa-se à análise de mérito. A Lei nº 10.260/2001 não dispõe os critérios de seleção dos estudantes que serão contemplados com o financiamento (FIES). A Portaria MEC - Ministério da Educação e Cultura nº 1.725/2005 tampouco os explicita. É na Portaria SESU - Secretaria de Educação Superior nº 1.765/2001 que foram fixados os procedimentos para a inscrição e seleção dos candidatos ao processo seletivo do FIES -



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

documento que não prevê restrições à concessão do benefício fundados na insuficiência da renda familiar; prevendo apenas que o aluno-candidato, que não comprove renda mensal bruta familiar igual ou superior a duas vezes o valor correspondente a 30% da mensalidade, ofereça fiador adicional. Nada dispondo o regulamento, quanto à não concessão do financiamento em casos que, pela renda do candidato, fique, de plano, demonstrada a inviabilidade da conclusão do curso e a quitação do débito pelo próprio estudante financiado, a regra configura-se iníqua, torpe, porque revela que a preocupação institucional é apenas quanto à quitação do débito - nem que seja pelo fiador - e não com o propósito da lei. Satisfazendo-se a Administração e a Instituição Financeira com essa situação, isto é, em conceder o financiamento a quem sabe que não atingirá o fim pretendido por ele e, portanto, não poderá pagá-lo, pelo simples fato de que haveria fiador a adimplir o crédito, são co-responsáveis pelo descumprimento do estudante. Tendo o FIES caráter notadamente social, objetivando formar profissionais e combater as desigualdades sociais, não há sentido no entendimento judicial, que se coaduna com a inadequada regulamentação administrativa do benefício legal e com o abandono dos estudos, por parte do financiado, ao argumento de que alcançou o prazo máximo de sua utilização, quando a consequência óbvia disso é que nem o aluno sairá formado e nem o crédito financiado com recursos públicos será quitado da forma concebida pela lei. Excepcionalmente é de se deferir a prorrogação do financiamento, a fim de que não se elimine a oportunidade de outros estudantes se beneficiarem do FIES. A observância do valor global financiado deve ser estrita. Mantém-se o valor originariamente financiado, alargando-se apenas o prazo contratado, a fim de que o estudante possa concluir o curso superior frequentado, conforme asseverado na sentença vergastada. Em que pese a existência de prazo para a conclusão do curso, não conseguindo o estudante concluí-lo no prazo estipulado, a solução adequada é a possibilidade de aditamento do contrato, com a prorrogação do financiamento até a conclusão do curso, observados os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. A educação é direito de todos e dever do Estado (art. 205, da CRFB), razão pela qual se impõe considerar que o contrato de financiamento estudantil cumpre relevante papel, não se ajustando ao mesmo, o apego à literalidade absoluta de suas cláusulas, em total detrimento da função social do contrato e da boa-fé do estudante. Acresça-se, na hipótese, que a estudante não tem a intenção de descumprir as obrigações contratuais, mas sim prorrogar a contratualidade até concluir seus estudos, aliás, finalidade do financiamento. Deve-se ter presente, sobretudo em casos como este em julgamento, a principiologia que norteia hodiernamente as relações obrigacionais. Longe da visão privatista que outrora orientava as relações contratuais, hoje é a função social do contrato e a boa-fé objetiva, que conduzem a uma interpretação consentânea com o equilíbrio contratual, tanto do ponto de vista jurídico, quanto econômico. Nessa linha de raciocínio, impõe-se considerar que o contrato de financiamento estudantil cumpre relevante papel de investimento em educação, fundamental para qualquer Estado. Não se trata de mera retórica, mas de corolário decorrente da necessidade de busca de desenvolvimento social, razão pela qual a relevância da educação, como direito social é dever do Estado, estando positivada em norma constitucional. Assim, a função social do contrato de financiamento estudantil merece destaque especial pelo seu caráter fundamental de investimento em educação. Deve tal contrato cumprir com seu papel relevante e, conseqüentemente, a obstaculização do acesso ao financiamento, com apego a literal interpretação das cláusulas contratuais, destoa da relevantíssima função social, que deve cumprir o contrato, em questão. Malgrado o apego à referida literalidade aponte para uma impossibilidade de prorrogação, é mister ampliar a visão sobre o caso, para enxergar a excepcionalidade que o envolve. Daí, em face da função social do contrato, somada a boa-fé do estudante-financiado, conclui-se que a melhor solução do direito, para o caso vertente, não é a pura e simples não permissão de aditamento. Sobre a boa-fé objetiva, a autora procura o aditamento do contrato e não se eximir de obrigações, ou alcançar privilégios. Quer simplesmente a parte autora, a continuação do contrato até concluir seus estudos. Destarte, os deveres anexos à boa-fé, de transparência e lealdade não foram violados pela parte postulante, mas respeitados. Assim, entendendo cabível a prorrogação



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

do contrato de financiamento, que, caso contrário, pode gerar dano irreparável à autora. Ademais, a prorrogação do financiamento não gera dano irreparável para a credora, dado que o contrato apresenta suas garantias, eis que o contrato de financiamento vem sendo regularmente quitado, questão incontroversa, nos autos. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DILATAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. MATRÍCULA. CADASTROS DE INADIMPLENTES. A função social dos contratos de financiamento estudantil possibilita, aos alunos desfavorecidos economicamente, o acesso ao curso superior, sendo que é premissa para o adimplemento contratual, a conclusão do curso. Havendo previsão legal quanto à dilatação do prazo do contrato, não podem, o agente financeiro nem a instituição de ensino, rescindir o negócio jurídico, impedindo a matrícula do aluno e excluindo-o do programa FIES. Indevida, ainda, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e de proteção ao crédito, devendo ser concedida a antecipação de tutela, ante a presença dos requisitos processuais para tanto. (TRF-4, Relator: EDGARD ANTÔNIO LIPPMANN JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/03/2008, QUARTA TURMA) DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. FIES. LEI Nº 10.260/2001. CRITÉRIOS DE CONCESSÃO. INADEQUAÇÃO. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL. LIMITAÇÃO AO VALOR GLOBAL FINANCIADO. 1. Tendo o FIES ter caráter social, objetivando formar profissionais e combater as desigualdades sociais, não há sentido no entendimento judicial que se coaduna com a inadequada regulamentação administrativa do benefício legal e com o abandono dos estudos por parte do financiado, ao argumento de que alcançou o prazo máximo de sua utilização, quando a consequência óbvia disso é que nem o aluno sairá formado e nem o crédito financiado com recursos públicos será quitado da forma concebida pela lei. Excepcionalmente é de se deferir a prorrogação do financiamento. 2. A fim de que não se elimine a oportunidade de outros estudantes se beneficiarem do FIES, a observância do valor global financiado deve ser estrita. Mantém-se o valor originariamente financiado, alargando-se apenas o prazo contratado, a fim de que o estudante possa concluir o curso superior frequentado. (TRF-4, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 02/06/2010, QUARTA TURMA) Portanto, faz jus a autora ao aditamento do contrato de financiamento estudantil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença proferida pelo juiz a quo. Condeno a parte recorrente vencida em honorários advocatícios, que fixo no valor de R\$ 400,00. Publique-se. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem. É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Srs. Juizes Federais ADRIANA MENEZES DE REZENDE, CYNTHIA LEITE MARQUES e DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA, integrantes da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por unanimidade, no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Rio de Janeiro, 04 de junho de 2013. ADRIANA MENEZES DE REZENDE 3ª Juíza Federal Relatora da 4ª Turma Recursal/SJRJ.

O Pedido de Uniformização foi inadmitido conforme decisão do 12.48.

A parte interpôs Agravo - 12.52 - contrarrazoado no evento 12.54 e, após, remetido a esta Turma Nacional - 12.56.

O feito foi devolvido à Turma Recursal de origem para sobrestamento ao julgamento do Tema 260, desta TNU - 3.1



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Julgado o tema representativo, retornaram os autos à apreciação.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Sobre o Pedido de Uniformização Nacional, assim dispõe o caput do art. 14, da Lei nº 10.259/2001:

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.

Nos termos do § 1º do art. 12 do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização (Resolução-CJF nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do recurso de uniformização demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por Turma Recursal ou Regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal, ou divergência em relação a súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

No presente caso, discute-se se, havendo motivo excepcional, poder-se ia estender o prazo de dilação do contrato de financiamento estudantil para além do prazo previsto contratualmente (já consideradas as dilatações previstas em contrato), a exemplo do estudante que está em vias de concluir o curso de graduação ou foi alvo de desemprego involuntário durante a contratualidade.

A Turma Recursal originária (5ª Turma Recursal/RS) concluiu não haver justificativa legal ou normativa para a elasticidade do prazo para além do previsto em contrato, considerando não se tratar, as hipóteses de desemprego involuntário e a proximidade da conclusão do curso, de motivações que justifiquem a dilação excepcional.

O acórdão paradigma (4ª Turma Recursal/RJ), analisando processo em que se buscava estender o prazo contratual do financiamento estudantil, considerou haver circunstâncias excepcionais aptas a justificar a elasticidade do período, desde que mantido estritamente o valor originariamente financiado e atendidos os princípios da função social do contrato e da boa-fé do estudante.

Da análise da decisão recorrida e do acórdão paradigma, vê-se que as circunstâncias em que foram proferidas as decisões são idênticas.

Com efeito, em ambos os casos se está à frente da possibilidade, ou não, da extensão do período contratado em situações excepcionais. A Turma de origem entende que



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

deve-se prestigiar a interpretação literal da lei, não vislumbrando como motivo excepcional o desemprego involuntário do estudante durante o curso ou mesmo a proximidade de sua conclusão. O acórdão paradigma entende, ao contrário, pela possibilidade excepcional de elasticidade do prazo, (sem se restringir a esta ou àquela hipótese), observados os princípios da função social do contrato e da boa-fé do estudante, desde que mantido o valor global financiado.

Procedendo, portanto, ao cotejo analítico entre o julgado de origem e o paradigma apontado, reconheço a similitude fática e jurídica entre os acórdãos no que tange à questão controvertida nos autos.

É bem verdade que esta TNU já se manifestou quanto à questão no julgamento do Tema 260 (PEDILEF 5001444-88.2017.4.04.7129/RS e PEDILEF 5059104-30.2017.4.04.7100/RS)¹, conforme segue:

Questão submetida a julgamento

Há situações que justificam a imposição de aditamento contratual, com ampliação do prazo de financiamento estudantil?

Tese firmada

I. a modificação da base curricular de curso superior que importe em ampliação do curso, aprovada pelo MEC, garante a prorrogação do prazo contratual do financiamento estudantil (FIES). II. a transferência de curso não autoriza a prorrogação compulsória do contrato de financiamento estudantil.

Ocorre que o Tema 260 desta Turma, embora entendendo haver situações excepcionais que justificam a dilação do prazo contratual dos contratos FIES, somente elencou duas hipóteses - uma das quais, inclusive, foi considerada inapta a autorizar o elastecimento do prazo.

Cingindo-se, tão somente, às situações expressamente colacionadas nos processos representativos, vê-se que o Tema omitiu-se em analisar tantas outras hipóteses que, em tese, seriam suficientes a justificar a prorrogação do prazo contratual, tais como as referidas neste Pedido de Uniformização.

Tal circunstância tem permitido, não raro, chegar-se a uma infinidade de entendimentos, de forma que penso ser pertinente trazer a questão novamente a esta Turma para o fim de melhor considerar as hipóteses que justificariam a elasticidade do prazo contratual, bem como os requisitos a serem obedecidos para tanto, considerando-se a finalidade social do FIES e a necessidade de possibilitar o retorno do valor financiado com vistas à manutenção da saúde do próprio sistema (que, ao fim, possibilita que outros estudantes façam *jus* à oportunidade de estudos).

Adianto, por pertinente, não vislumbrar a necessidade de reanalisar a prova dos autos - circunstância que seria obstada pelo teor da Súmula 42/TNU. Isto porque sobre as



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

circunstâncias citadas (o desemprego e a proximidade da conclusão do curso pela autora), não há controvérsia.

A questão que remanesce é saber se tais situações são, ou não, justificadoras da prorrogação do contrato e se seria necessário que tal prorrogação considerasse, além da função social do contrato e da boa-fé do estudante, o valor global financiado para a contratualidade.

Por fim, sinalo que a inovação trazida pela Lei 14.925, de 17 de julho de 2024, não abarcou as circunstâncias previstas neste feito bem como no Representativo já julgado por esta TNU (Tema 260), de forma que a matéria segue sem uma abordagem mais ampla, a demandar uniformização.²

Assim, diante da relevância do tema, sugiro seja o rito convertido para o dos **Recursos Representativos de Controvérsia** e postergo a análise da questão meritória para a fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Submetendo tal questão ao Colegiado, desde logo defino o tema controvertido:

Saber se o desemprego involuntário do estudante durante a contratualidade ou a proximidade da conclusão do curso justifica a imposição de aditamento contratual, com ampliação do prazo de financiamento estudantil?

Ante o exposto, **VOTO** por conhecer do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia pela TNU.

Documento eletrônico assinado por **GIOVANI BIGOLIN**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000264911v125** e do código CRC **5ca2e46c**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): GIOVANI BIGOLIN

Data e Hora: 5/9/2024, às 19:18:28

1. Decisão de afetação em 1º/06/2020, Relator Juiz Federal Fabio de Souza Silva, Julgado em 21/10/2021, Acórdão publicado em 25/10/2021, Trânsito em julgado 22/11/2023).

2. Dispõe sobre a prorrogação dos prazos de conclusão de cursos ou de programas para estudantes e pesquisadores da educação superior, em virtude de parto, de nascimento de filho, de adoção ou de obtenção de guarda judicial para fins de adoção; e altera a Lei nº 13.536, de 15 de dezembro de 2017, para disciplinar a prorrogação dos prazos de vigência das bolsas de estudo (DOU de 18.7.2024).

5001345-16.2019.4.04.7108

900000264911.V125 MCC00© GBI.TNU



ACÓRDÃO N° 900000269173

Solicite permissão de acesso ao Orgão:

GAB4B - SEC.GAB.4B (Juiz Federal GIOVANI BIGOLIN)



Data da Sessão: 04/09/2024
Pauta: 69
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5001345-16.2019.4.04.7108/RS

RELATOR: JUIZ FEDERAL GIOVANI BIGOLIN

REQUERENTE: ISABEL LIMA DA SILVA DE ALMEIDA

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

REQUERIDO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

EMENTA

PEDILEF. ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ADITAMENTO CONTRATUAL. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. CASOS EXCEPCIONAIS. TEMA 260. AMPLIAÇÃO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ OBJETIVA DO ESTUDANTE. VALOR GLOBAL FINANCIADO. RECURSO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

1. A Turma Recursal de origem concluiu não haver justificativa legal ou normativa para a elasticidade do prazo para além do previsto em contrato, considerando que o desemprego involuntário e a proximidade da conclusão do curso são hipóteses não justificam a dilação excepcional.

2. O acórdão paradigma considerou haver circunstâncias excepcionais aptas a justificar a elasticidade do período, desde que mantido estritamente o valor originariamente financiado e atendidos os princípios da função social do contrato e da boa-fé do estudante.

3. Embora esta TNU já se tenha manifestado quanto a essa matéria no julgamento do Tema 260, entendendo haver situações excepcionais que justificam a dilação do prazo contratual dos contratos FIES, o Colegiado Nacional somente elencou duas hipóteses - uma das quais, inclusive, foi considerada inapta a autorizar o elastecimento do prazo.

4. Não raro, tal circunstância tem permitido chegar-se a uma infinidade de entendimentos, de forma que é pertinente trazer a questão novamente a esta Turma, para o fim de melhor considerar as hipóteses que justificariam a elasticidade do prazo contratual bem como os requisitos a serem obedecidos para tanto, considerando-se a finalidade social do FIES e a necessidade de possibilitar o retorno do valor financiado, para a manutenção da saúde do próprio sistema (o que, ao fim, possibilita que outros estudantes façam jus à oportunidade de estudos).



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

5. Questão relevante com potencial de alcançar diversos casos semelhantes, o que justifica sua afetação como Recurso Representativo de Controvérsia, a dirimir a seguinte questão jurídica: *"Saber se o desemprego involuntário do estudante durante a contratualidade ou a proximidade da conclusão do curso justifica a imposição de aditamento contratual, com ampliação do prazo de financiamento estudantil"*.

6. Afetação aprovada pela Turma Nacional.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia pela TNU, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: *"Saber se o desemprego involuntário do estudante durante a contratualidade ou a proximidade da conclusão do curso justifica a imposição de aditamento contratual, com ampliação do prazo de financiamento estudantil"*.

Brasília, 04 de setembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por **GIOVANI BIGOLIN, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000272777v3** e do código CRC **019c8923**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GIOVANI BIGOLIN
Data e Hora: 6/9/2024, às 20:46:33

5001345-16.2019.4.04.7108

900000272777.V3 SNC.TNU© SNC.TNU